拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５５０４６５
起案日	令和　８年　５月２５日
特許庁審査官	小西　隆　　４０８１　２Ｏ００
特許出願人代理人	弁理士法人青藍国際特許事務所　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第１号（サポート要件）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

３．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（新規性）、理由２（進歩性）について
・請求項１-１３，１５，１７-１８
・引用文献１または引用文献２
備考：
引用文献１（特に、段落［０００８］，［００１３］-［０１０４］，［０１

２７］-［０１５０］，［表２］，図１-２参照）には、実施例１として、ヨウ素を含むＰＶＡ系偏光子層１１と、オキセタン化合物ＯＸＴ-２２１（商品名）（オキセタン基を含む化合物Ａ２に由来する構造単位Ｕ２）を有する重合体を含む厚さ２μｍの接着剤層３１，３３（樹脂層）とを備えた積層フィルム（偏光フィルム）が記載され、また、他の実施例において、接着剤層が、エポキシ化合物（エポキシ基を含む化合物Ａ１に由来する構造単位Ｕ１）とオキセタン化合物（オキセタン基を含む化合物Ａ２に由来する構造単位Ｕ２）との両方を含有すること、エポキシ基以外の芳香族環構造を含むＶＧ３１０１Ｌ（商品名）を用いること、カチオン重合開始剤であるアデカオプトマーＳＰ-１５０（酸発生剤）を含有すること、偏光子の厚さ範囲が７μｍ以下であること、樹脂層２１（保護フィルム）を備えて、樹脂層２１／接着剤層３１／偏光子層１１の順の積層構造とするとともに樹脂層にトリアセチルセルロースを用いること、積層フィルムと表示装置（画像表示パネル）とで画像表示装置を構成すること、が記載されている。
　引用文献１には、本願請求項１に記載された式（１）
$y=(-3.71)x_1+(-3.94)x_2+(0.299)x_3+(0.226)x_4+(-1.05)x_5+(0.517)x_6+(0.769)x_7+71.81$
で算出されるｙが４．００未満、または、２．３０以下であることが明示されていないが、引用文献１の実施例１の接着剤層は、本願明細書実施例６記載の樹脂層と同一材料、同一組成であり、また、引用文献１には、ヨウ素の消失を防止して視感度補正透過率の変化（ΔＰｙ）を抑制することが記載されており（段落［０００８］，［０１２７］参照）、当該事項と、本願明細書に記載された技術的課題及び評価（段落［０００５］，［０１６４］参照）とは技術的に共通するから、引用文献１実施例１記載の積層フィルムは、本願明細書実施例６記載の偏光フィルム同様に、式（１）において、ｙ＝１．６９である蓋然性が高い。

　また、引用文献２（特に、段落［０００８］，［００１４］-［００９９］，［０１１９］-［０１４２］，［表２］，図１-２参照）の実施例１には、引用文献１の実施例１と同一の積層フィルムが記載されているから、引用文献２実施例１記載の積層フィルムは、本願明細書実施例６記載の偏光フィルム同様に、式（１）において、ｙ＝１．６９である蓋然性が高い。

　よって、請求項１-１３，１５，１７-１８に係る発明と、引用文献１または引用文献２の記載発明とは、発明特定事項に差異が認められない。

　なお、引用文献１-２記載の偏光フィルムが、本願請求項１に記載された式（１）において、ｙ＝１．６９を示すとした審査官の認定に意見がある場合には、引用文献１または引用文献２記載の材料に基づいて具体的に意見を述べられたい。

・請求項１-１３，１５，１７-１８
・引用文献３または引用文献４
備考：
　引用文献３（特に、段落［００５９］-［００６２］，［００８２］-［００９９］，［０１１２］-［０１２０］，［０１４７］-［０１５１］，［０１６０］，［表１］，図１-３参照）には、実施例１１として、ヨウ素を含むＰＶＡ系偏光子１１と、エポキシ樹脂ｊＥＲ　ＹＸ８０００（商品名）（エポキシ基を含む化合物Ａ１に由来する構造単位Ｕ１）とオキセタン化合物ＯＸＴ-２２１（商品名）（オキセタン基を含む化合物Ａ２に由来する構造単位Ｕ２）を有する重合体を含む厚さ３μｍの保護層１２，１３（樹脂層）とを備えた偏光板（偏光フィルム）が記載され、また、カチオン重合開始剤であるＣＰＩ-１００Ｐ（酸発生剤）を含有すること、偏光子の厚さ範囲が７μｍ以下であること、さらに保護層（保護フィルム）を備えて、保護層／保護層１３／偏光子１１の順の積層構造とするとともに保護層にトリアセチルセルロースを用いること、偏光板と画像表示セル（画像表示パネル）とで画像表示装置を構成すること、が記載されている。
　引用文献３には、本国際出願請求項１に記載された式（１）
$y=(-3.71)x_1+(-3.94)x_2+(0.299)x_3+(0.226)x_4+(-1.05)x_5+(0.517)x_6+(0.769)x_7+71.81$
で算出されるｙが４．００未満、または、２．３０以下であることが明示されていないが、引用文献３の実施例１１の保護層は、本願明細書実施例２記載の樹脂層と類似の材料、組成であり、また、引用文献３には、ヨウ素吸着量を低減してクラック発生を抑制することが記載されており（段落［００８２］，［０１７２］参照）、当該事項と、本願明細書に記載された技術的課題及び評価（段落［０００５］，［０１５９］参照）とは、技術的に共通するから、引用文献３実施例１１記載の積層フィルムは、本願明細書実施例２記載の偏光フィルム同様に、式（１）において、ｙ＝-１．６０である蓋然性が高い。

　また、引用文献４（特に、段落［００２５］-［００６４］，［０１１６］-［０１５１］，［０１５３］-［０１６１］，［０１６８］-［０１７０］，［表１］参照）の実施例５には、引用文献３の実施例１１と同様の偏光板が記載されているから、引用文献４実施例５記載の積層フィルムは、本願明細書実施例２記載の偏光フィルム同様に、式（１）において、ｙ＝-１．６０である蓋然性が高い。

　よって、請求項１-１３，１５，１７-１８に係る発明と、引用文献３または引用文献４の記載発明とは、発明特定事項に差異が認められない。

なお、引用文献３-４記載の偏光フィルムが、本願請求項１に記載された式（１）において、ｙ＝-１．６０を示すとした審査官の認定に意見がある場合には、引用文献３または引用文献４記載の材料に基づいて具体的に意見を述べられたい。

●理由２（進歩性）について
・請求項１４，１６
・引用文献１、５-６または引用文献２、５-６または引用文献３，１-２，５-６または引用文献４，１-２，５-６
備考：
エポキシ基またはオキセタニル基含有化合物接着剤に、厚みが４０μｍ以下である保護フィルムを貼合することは周知技術であり（例えば引用文献５の段落［０１３０］-［０１３２］、引用文献６の段落［０１５０］-［０１５２］参照）、保護フィルムであるトリアセチルセルロースの透湿度が、３００ｇ／（ｍ^2・ｄａｙ）以上である（５５３ｇ／（ｍ^2・ｄａｙ））ことも周知事項である（例えば引用文献１の［表２］、引用文献２の［表２］参照）から、請求項１４，１６に係る発明は、引用文献１、５-６または引用文献２、５-６または引用文献３，１-２，５-６または引用文献４，１-２，５-６から当業者が容易に想到し得たものである。

●理由３（サポート要件）について
・請求項１-１８
請求項１、１８には、「式（１）によって算出されるｙの値が４．００未満である」と記載され、これについて、発明の詳細な説明には、式（１）によるｙの値を所定値以下とすることにより、偏光子に含まれるヨウ素の外部への透過を抑制するという本願発明の課題（段落［０００５］、［００５４］参照）が解決できることが記載されている。
しかしながら、ヨウ素の外部への透過を抑制する樹脂層の製造のためには、ｙの値が所定値以上である必要があることが記載されている（段落［００５５］参照）。
ここで、請求項１、１８に係る発明は、ｙの値の下限値が特定されていないから、必要な樹脂層以外の樹脂層を用いた偏光フィルムの発明を含むこととなり、この場合に、ヨウ素の外部への透過を抑制するという本願発明の課題が解決できるか否か、技術常識に手らしても明らかではない。
したがって、ｙの値の下限値を特定せずに、ｙの値が４．００未満であるとしただけの請求項１、１８に係る発明は、発明の詳細な説明の内容を超えることは明らかである。
よって、請求項１を引用する請求項２等に係る発明を含め、請求項１-１８に

係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

＜引用文献等一覧＞

１．国際公開第２０１８／０２５７１６号
２．国際公開第２０１８／０２５７１４号
３．国際公開第２０２１／０６５１０７号
４．国際公開第２０１８／１４７２８４号
５．国際公開第２０１９／０５８７７８号（周知技術を示す文献）
６．国際公開第２０２０／１９６６２５号（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０２Ｂ　　５／３０

・先行技術文献
米国特許出願公開第２０１６／０１５４４３６号明細書

　この先行技術文献調査結果の記録は拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部応用光学　小西　隆（こにし　たかし）

ＴＥＬ．０３（３５８１）１１０１　内線３２６９
※○○○○@jpo.go.jp
（上記「○○○○」に置き換えて「PA20」(ピーエー２オー)と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
松谷　洋平	小西　隆	
３４１０	４０８１	